

1500061-59.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... menor, detido em razão de acusação tráfico. Contou que, já maior, foi processado também por tráfico. Negou a prática da infração.

O acusado não foi surpreendido na posse de drogas e não foi visto realizando o tráfico. O que há é a informação anônima repassada aos policiais, no sentido de que ele estava com o menor efetuando o comércio ilícito. O adolescente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500061-59.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-59.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC DO NASCIMENTO BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Eric do Nascimento Barbosa (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 07 de janeiro de 2022, por volta de 10:00h, na Rua Tenente Campo, 12, Jardim Santa Rita, em Guarulhos, agindo em concurso com o adolescente Igor Giovanni Ferreira Nascimento, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 6 porções de maconha, com peso líquido total de 15,9 gramas, e 48 porções de cocaína, com peso líquido total de 20 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares, em face de informação anônima sobre dois indivíduos vendendo drogas no local, se dirigiram para lá e avistaram os agentes, cujas características físicas correspondiam às informadas anteriormente repassadas, os quais, ao perceberem a presença da viatura, correram, sendo detidos na sequência. Em busca pessoal, os policiais encontraram com Eric a quantia de R\$45,00; com o adolescente Igor, uma bolsa contendo os entorpecentes e o valor de R\$123,85.

O acusado foi notificado (fl. 107), ofereceu defesa prévia (fls. 98/99) e em 31 de janeiro de 2022 foi recebida a denúncia (fl. 101). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela absolvição, no que foi secundado pela defesa.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), pelo laudo toxicológico e laudos de fls. 92/94 e 95/97.

Os policiais militares disseram no procedimento inquisitivo (fls. 15 e 16) e em Juízo que, em face de informação anônima sobre tráfico de drogas no local, com

descrição das características físicas e vestimentas dos traficantes, se dirigiram para lá e avistaram dois indivíduos, cujas características correspondiam às informadas anteriormente, que, ao perceberem a viatura, fugiram, porém foram detidos. Acrescentaram que, em busca pessoal, com o acusado encontraram o valor de R\$45,00 e com o adolescente Igor, uma bolsa contendo os tóxicos, bem como a quantia de R\$123,85.

O adolescente Igor, ouvido somente em solo policial (fl. 18), assumiu a prática dos atos aqui descritos, aduzindo que era o único vendendo drogas no local e que Eric era apenas usuário.

Extrajudicialmente (fl. 17), o acusado negou a prática do crime, alegando que estava no local com o único intuito de comprar drogas, uma vez que é usuário. Durante a audiência, disse que já foi, quando menor, detido em razão de acusação tráfico. Contou que, já maior, foi processado também por tráfico. Negou a prática da infração.

O acusado não foi surpreendido na posse de drogas e não foi visto realizando o tráfico. O que há é a informação anônima repassada aos policiais, no sentido de que ele estava com o menor efetuando o comércio ilícito. O adolescente, entretanto, disse que vendia sozinho o tóxico.

Diante deste cenário, não há como concluir, com a devida segurança, que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado. Por conta disso, mais prudente se mostra a absolvição.

Isto posto, julgo improcedente esta ação penal e, em consequência, absolvo o acusado Eric do Nascimento Barbosa da imputação que lhe foi deduzida nestes autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se. A bolsa, a jaqueta e o boné poderão ser destruídos (fls. 8/9) caso não sem reclamados no prazo do art. 123 do CPP. O valor que estava com o denunciado poderá ser restituído. O entorpecente deverá ser incinerado.

P.R.I.C. Guarulhos, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA